

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דוד אמסלם

פ/25/2302

הצעת חוק העונשין (תיקון – חיוב אוצר המדינה בהוצאות הגנה ובפיצוי על מאסר או מעצר בשל זיכוי או אישום שבוטל), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 80 בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 80(א), במקום הרישה עד המילים "רשאי הוא לצוות" יבוא "במשפט שנפתח שלא על דרך קובלנה, יצווה בית המשפט", ובמקום "בשל האשמה" יבוא "בשל אשמה".

דברי הסבר

על פי סעיף 80(א) לחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – החוק), במקרה שבו נאשם מזוכה מאישום או שהפרקליטות חוזרת בה מכתב האישום, ישנן שתי עילות חלופיות בגין עשוי הנאשם לזכות בפיצוי: האחת היא אם לא היה יסוד לאשמתו, והשנייה היא אם התקיימו נסיבות אחרות המצדיקות זאת. יחד עם זאת, מאחר שבנוסח הסעיף נכתבה המילה "רשאי", גם אם הנאשם עומד באחת מן העילות שלעיל, אין הפיצוי מוענק לו בצורה אוטומטית. במהלך השנים הפסיקה קבעה קריטריונים לעניין זה. כאשר מוגש כתב אישום נגד אדם, בייחוד אם הוא חף מפשע, עולמו חרב עליו. התוצאה היא שנאשמים רבים שזוכו או שלגביהם הפרקליטות חזרה בה מכתב האישום, לא מקבלים פיצוי והחזר הוצאות. לרוב, הפגיעה בנאשמים אלו היא קשה מנשוא; כך למשל, נפגע שמם הטוב, מצבם הנפשי וכן מצבם הכלכלי עת שנאצלו לממן הגנתם. במקרים אחרים ישנה אף פגיעה בתא המשפחתי. כיום, בכל הנוגע למעצרים, היד קלה על ההדק. חדשות לבקרים נעצרים חפים מפשע ואף מוגש כנגדם כתב אישום.

הצעת החוק נועדה ליצור איזונים ובלמים בטרם מוחלט על הגשת כתב אישום כנגד אדם. על כן מוצע, לחייב את בית המשפט להעניק פיצוי על מעצר או מאסר והחזר הוצאות הגנה בכל מקרה של זיכוי או חזרה מכתב אישום, אף ללא הדרישה לעמוד באחת מן העילות המוזכרות לעיל (אם לא היה יסוד לאשמתו או אם התקיימו נסיבות אחרות המצדיקות זאת), וכך למעשה לגרום לתביעה לשקול מלכתחילה בצורה המיטבית ובכובד ראש הגשת כתב אישום. כך התביעה תדע שאם היא נחפזת בהגשת כתב אישום, ולמעשה מטלטלת את עולמו של אדם, היא גם תישא בהוצאות ובעלויות של אותו אדם.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/24/3385). הצעת החוק זהה לפ/24/3385 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.